

1501028-78.2019.8.26.0319

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: FÁBIO APARECIDO TIRONI

Comarca: Itaberá

Foro: Foro de Itaberá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... eles organização criminosa, furto, roubo e receptação de veículos agrícolas. Por ocasião dos fatos, os agentes policiais realizavam o acompanhamento dos investigados por intermédio de interceptações telefônicas e notaram peculiar movimentação de alguns membros do grupo, indicando a possível prática de mais um delito envolvendo a subtração de tratores. Dias depois, verificou-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaberá

Foro de Itaberá

Vara Única

Rua Coronel José Pedro de Lima, 266, Itabera - SP - cep 18440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501028-78.2019.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501028-78.2019.8.26.0319

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO CASALI MORETTO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FÁBIO APARECIDO TIRONI

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de VALDENOR SOUZA DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO RODRIGUES BATISTA e EDUARDO CASALI MORETTO, já qualificados nos autos em epígrafe, que apura a suposta prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal e arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 (estes apenas em relação a EDUARDO).

Segundo consta na denúncia de fls. 295-298, no dia 07 de agosto de 2019, por volta da 15h30min, em uma propriedade rural denominada "Chácara do Eduardo", situada no Jardim Bela Vista, município de Lençóis Paulista/SP, EDUARDO CASALI MORETTO, VALDENOR SOUZA DA SILVA e DOUGLAS APARECIDO RODRIGUES BATISTA, transportaram, conduziram e ocultavam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime,

consistente em 01 (um) trator marca New Holland TL 75E, número de série L7ECR416930, de cor azul, ano 2009.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, EDUARDO CASALI MORETTO, mantinha sob sua guarda, uma arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, consistentes em 01 (uma) pistola semiautomática marca "HI", fabricação norte americana, modelo GB, calibre .22" LR, número de série 1869, 09 (nove) cartuchos íntegros da marca CBC, calibre nominal .22"; e 03 (três) estojos de cartucho de caça íntegros, marca CBC, série Velox, calibre nominal .20".

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, EDUARDO CASALI MORETTO, possuía, mantinha sob sua guarda e em depósito, munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) munição íntegra da marca S&B, calibre nominal .357" Magnum e 01 (uma) munição íntegra da marca CBC, calibre nominal .40" S&W .

Sustentou o Ministério Público que "os denunciados juntamente com outros indivíduos estavam sendo investigados nos autos do processo nº. 1500088- 90.2019.8.26.0262 pela prática de diversos crimes, dentre eles organização criminosa, furto, roubo e receptação de veículos agrícolas. Por ocasião dos fatos, os agentes policiais realizavam o acompanhamento dos investigados por intermédio de interceptações telefônicas e notaram peculiar movimentação de alguns membros do grupo, indicando a possível prática de mais um delito envolvendo a subtração de tratores. Dias depois, verificou-se a ocorrência de um crime de furto de um trator no dia 03 de agosto de 2019, no município de Fartura/SP, cujas características coincidiam com o modus operandi da organização criminosa. Os policiais continuaram com o monitoramento das comunicações telefônicas, quando em um dos diálogos travados entre os denunciados VALDENOR e EDUARDO, foi possível concluir que o bem subtraído estaria sendo ocultado na propriedade rural deste último situada na zona rural do município de Lençóis Paulista. Munidos dessas informações, os investigadores diligenciaram até o local dos fatos onde obtiveram êxito em localizar o trator subtraído. Após contato com EDUARDO, realizaram buscas no interior de sua residência e encontraram uma arma de fogo, além de munições de diversos calibres. Indagado acerca do trator, EDUARDO atribuiu a propriedade a VALDENOR e este à pessoa de DOUGLAS, no entanto, nenhum deles pôde esclarecer a contento a procedência do bem perante a Autoridade Policial. O veículo agrícola foi formalmente apreendido e posteriormente restituído à vítima (Auto de Entrega a fls. 220/221).".

Porquanto preenchidos os requisitos legais, a denúncia foi recebida em 04.02.2021, determinando-se a citação dos réus para os fins do artigo 396-A do Código de Processo Penal (fl. 299).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 357-358, 362-364 e 403-404).

Não caracterizada qualquer hipótese de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária (CPP, art. 397), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 422-423).

Em audiência virtual realizada na forma do Comunicado CG nº 284/2020, bem como com base no permissivo do art. 6º, § 2º da Resolução nº 312/2020 do Conselho Nacional de Justiça, foi produzida prova testemunhal e os réus foram interrogados (fls. 518-519).

Na fase 402 do Código de Processo Penal o Ministério Público requereu a juntada das provas produzidas nos autos nº 1500089-75.2019.8.26.0262 e nº 1500088-90.2019.8.26.0262, o que foi deferido na fl. 533 após a oitiva das defesas acerca do requerimento.

Em sede de alegações finais apresentadas por memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 988-1007), ao passo que as Defesas pleitearam a absolvição e, subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal e no regime menos gravoso (fls. 1011-1014, 1021-1030 e 1038-1042).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Considerações iniciais:

Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, constato que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), não havendo nulidades a sanar nem irregularidades a suprir. Assim, presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

2.2. Da prova testemunhal:

A prova testemunhal colhida pela autoridade policial e produzida durante a instrução em juízo foi no seguinte sentido:

A vítima JOSÉ PEDRO GOMES DE MORAES em solo policial declarou (fl. 08): “que é proprietário do maquinário trator marca New Holland modelo TL75E de número de série L7ECR416930 e de número chassis Z9CB60360; que, no dia 03 de agosto de 2019, com o início de uma colheita, levou referido maquinário até a Estância Boa Vista da Serra, Fartura/SP, sendo certo que, durante a noite, ele permanecia no local, ao lado da casa de um vizinho; que, no dia 06 de agosto de 2019, por volta de 06:00 horas, ao chegar à propriedade em questão, deu falta de seu trator; que, conversou com vizinhos, os quais nada souberam informar a respeito; que apenas tomou conhecimento que, no dia anterior, no período da tarde, um veículo carro Volkswagen Space Fox, de cor prata, de placas não anotadas, de tarjeta da cidade de Bauru/SP, esteve no local, com cinco indivíduos a bordo, os quais permaneceram rondando as propriedades; que notou que os ladrazos cortaram duas cercas de arame para a subtração do maquinário, isto para não passar com ele pela estrada principal; que percebeu que também danificaram o vidro de sua colheitadeira, da qual levaram a bateria e uma maleta de ferramentas de referido maquinário; que não sabe informar se trator saiu do local rodando ou sobre algum veículo; que, nesta data, tomou conhecimento que um maquinário similar ao seu havia sido encontrado, quando foi orientado a comparecer a esta Unidade Policial; que, nesta Delegacia de Polícia, por fotografias, reconheceu o trator apreendido como sendo de sua propriedade, isto pelo farol dianteiro esquerdo quebrado, pela falta de uma peça plástica do painel, por um amassamento na lateral esquerda e pela plaqueta de identificação; que toma conhecimento que deverá providenciar posteriormente a retirada de seu maquinário da Delegacia de Polícia do Município de Lençóis Paulista/SP; e que seu trator vale aproximadamente R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).”.

Em juízo narrou (min. 03:50 ao 05:40): “que seu trator foi furtado e foi encontrado depois na cidade de Lençóis Paulista, e não pode afirmar quem o furtou, pois não estava no local no momento do crime, só viu que no dia em que estavam trabalhando veio um carro parecido com “CROSFOX” da cor prata, veio nas proximidades de onde estavam trabalhando e viu que jeito eles estavam trabalhando e como estavam os equipamentos; que quando recuperou o trator ele não estava danificado, apenas o óleo que estragou um pouco de tanto “rodar”; que não conhece os réus; que durante o processo não sofreu nenhuma intimidação.”.

A testemunha LUIZ CARLOS DE JESUS DE ALMEIDA, Policial Civil, em fase inquisitorial declarou (fls. 03-04): “que é Policial Civil em exercício na Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva/SP (DIG); que tomou conhecimento que um maquinário agrícola trator subtraído da propriedade rural Estância Boa Vista da Serra, Fartura/SP, pertencente a José Pedro Gomes de Moraes, ora vítima, ocorrência registrada sob número de ordem 718/2019 da Delegacia de Polícia do Município de Fartura/SP, estaria em uma propriedade rural no Bairro Faxinal, Lençóis Paulista/SP; que se deslocou até referido bairro, em companhia do também Policial Civil David, e, em diligências, identificou maquinário similar no interior da propriedade rural depois identificada como Chácara do Eduardo, Bairro Faxinal, Lençóis Paulista/SP; que, então, em companhia do Policial Civil David e de outros Policiais Cíveis, adentrou referida propriedade, a fim de melhor averiguar; que, no interior da propriedade, encontrou Eduardo Casali Moretto, ora indiciado, o qual se identificou como proprietário do local e, indagado acerca do trator existente no local, prontamente afirmou que havia sido deixado no local pelo amigo de prenome Valdenor; que, na propriedade rural, ainda se encontrava no local Valnei Miguel Ferrari, ora testemunha, o qual confirmou que o maquinário havia sido deixado no local pela pessoa de prenome Valdenor, isto por volta de 01:00 hora da madrugada;

que, vistoriado o trator, encontraram sua plaqueta de identificação, na qual consta número de série L7ECR416930 e número de chassi Z9CB30360, quando constataram tratar-se realmente do maquinário subtraído; que o indiciado Eduardo telefonou para pessoa de prenome Valdenor comparecer ao local e franqueou a entrada em sua residência; que, no interior da residência do indiciado Eduardo, sobre o guarda-roupas existente no quarto localizaram uma arma de fogo pistola calibre .22 muniada com nove munições integras de mesmo calibre e em uma cristaleira existente na sala encontraram três cartuchos integros de arma de fogo calibre 20, dois cartuchos deflagrados de arma de fogo calibre 20, uma munição íntegra de arma de fogo de calibre .357, uma munição íntegra de arma de fogo de calibre .40 e onze munições deflagradas de arma de fogo de calibre .38; que, após alguns minutos, chegou ao local Valdenor Souza da Silva, ora indiciado, o qual confirmou ter deixado o trator no local, isentando o indiciado Eduardo de culpa em relação ao ocorrido; que o indiciado Valdenor ainda informou que havia recebido o trator emprestado da pessoa de prenome Douglas, sendo que, em um primeiro momento, afirmou tê-lo deixado no local por volta de 07:00 horas e, posteriormente, retificou a versão, narrando ter deixado o maquinário no local por volta de 01:00 hora da madrugada; que o indiciado Valdenor concordou em apontar o local em que Douglas se encontrava, onde foi encontrado Douglas Aparecido Rodrigues Batista, ora indiciado; que, indagado acerca dos fatos, o indiciado Douglas negou ter emprestado o trator a Valdenor, dizendo que apenas o havia levado até o local em que o maquinário estava; que o trator, por ausência de meios de transporte, foi deixado no pátio da Delegacia de Polícia do Município de Lençóis Paulista/SP, mas foi reconhecido fotograficamente pela vítima José Pedro; e que, diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante ao indiciado Eduardo pelo crime, em tese, previsto no artigo 16 da Lei Federal 10.826/03 Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, e ao indiciados Valdenor e Douglas pelo crime, em tese, previsto no artigo 180 do Código Penal (Receptação) (Consumada), e conduziram os envolvidos a esta Unidade Policial.".

Em juízo asseverou (min. 20:00 ao 26:00): "que na época estavam ocorrendo muitos furtos de maquinários agrícolas na região, e o setor de inteligência conseguiu captar alguma coisa através de telefones e conseguiram descobrir que esse pessoal que estava furtando tratores era de Lençóis Paulista; que a participação do declarante e do David foi levantar onde estava escondido esse trator em Lençóis Paulista; em diligências lá, eles sabiam mais ou menos o local, sendo na zona rural de Lençóis Paulista; ficaram na cidade por 02 dias e conseguiram levantar na chácara do Eduardo, visualizaram de longe o trator e entraram em contato com a autoridade em Itapeva, então se deslocaram até o sítio do Eduardo e foram atendidos por ele, e após indagado o mesmo falou que o trator teria sido deixado por um amigo chamado Valdenor, e em consulta com o trator, constataram que era o mesmo trator que teria sido furtado no município de Fartura, e após indagado se teria mais alguma coisa irregular no local o Eduardo falou que tinha uma arma e estava em cima do guarda-roupas, e foram até lá e viram que era uma pistola calibre .22 e na sala em uma cristaleira tinham mais alguns cartuchos variados, munição de .38 deflagrada, de .40 e cartuchos de .20 deflagradas e intactas; que então o Valdenor chegou e falou que quem teria pedido para ele guardar lá no sítio era o Douglas, e o mesmo já era alvo do setor de inteligência, então o Valdenor foi autuado em flagrante por receptação e o Eduardo pela posse da arma e das munições; que nenhum dos dois justificou a posse do trator, que o Valdenor teria falado que era o Douglas que teria pedido para ele guardar o trator, e o funcionário do Eduardo confirmou a história, que o cara teria chegado lá por volta de 01 hora da manhã para guardar o trator; que o Eduardo falou que a arma era uma relíquia; que o Eduardo não os barrou de entrar na chácara, falando que poderiam ficar a vontade; que não acompanhou a finalização do setor de inteligência, mas parece que apreenderam mais tratores em Goiás da mesma quadrilha, e o alvo principal era o Douglas, mas em relação ao trator desses autos não tem conhecimento de quem é a autoria do furto.".

No mesmo sentido foi seu colega de farda DAVID MOREIRA DA SILVA JÚNIOR declarando em solo policial (fls. 05-06): "que é Policial Civil em exercício na Delegacia de

Investigações Gerais de Itapeva/SP (DIG); que tomou conhecimento que um maquinário agrícola trator subtraído da propriedade rural Estância Boa Vista da Serra, Fartura/SP, pertencente a José Pedro Gomes de Moraes, ora vítima, ocorrência registrada sob número de ordem 718/2019 da Delegacia de Polícia do Município de Fartura/SP, estaria em uma propriedade rural no Bairro Faxinal, Lençóis Paulista/SP; que se deslocou até referido bairro, em companhia do também Policial Civil Luiz Carlos, e, em diligências, identificou maquinário similar no interior da propriedade rural depois identificada como Chácara do Eduardo, Bairro Faxinal, Lençóis Paulista/SP; que, então, em companhia do Policial Civil Luiz Carlos e de outros Policiais Cíveis, adentrou referida propriedade, a fim de melhor averiguar; que, no interior da propriedade, encontrou Eduardo Casali Moretto, ora indiciado, o qual se identificou como proprietário do local e, indagado acerca do trator existente no local, prontamente afirmou que havia sido deixado no local pelo amigo de prenome Valdenor; que, na propriedade rural, ainda se encontrava no local Valnei Miguel Ferrari, ora testemunha, o qual confirmou que o maquinário havia sido deixado no local pela pessoa de prenome Valdenor, isto por volta de 01:00 hora da madrugada; que, vistoriado o trator, encontraram sua plaqueta de identificação, na qual consta número de série L7ECR416930 e número de chassi Z9CB30360, quando constataram tratar-se realmente do maquinário subtraído; que o indiciado Eduardo telefonou para pessoa de prenome Valdenor comparecer ao local e franqueou a entrada em sua residência; que, no interior da residência do indiciado Eduardo, sobre o guarda-roupas existente no quarto localizaram uma arma de fogo pistola calibre .22 municiada com nove munições íntegras de mesmo calibre e em uma cristaleira existente na sala encontraram três cartuchos íntegros de arma de fogo calibre 20, dois cartuchos deflagrados de arma de fogo calibre 20, uma munição íntegra de arma de fogo de calibre .357, uma munição íntegra de arma de fogo de calibre .40 e onze munições deflagradas de arma de fogo de calibre .38; que, após alguns minutos, chegou ao local Valdenor Souza da Silva, ora indiciado, o qual confirmou ter deixado o trator no local, isentando o indiciado Eduardo de culpa em relação ao ocorrido; que o indiciado Valdenor ainda informou que havia recebido o trator emprestado da pessoa de prenome Douglas, sendo que, em um primeiro momento, afirmou tê-lo deixado no local por volta de 07:00 horas e, posteriormente, retificou a versão, narrando ter deixado o maquinário no local por volta de 01:00 hora da madrugada; que o indiciado Valdenor concordou em apontar o local em que Douglas se encontrava, onde foi encontrado Douglas Aparecido Rodrigues Batista, ora indiciado; que, indagado acerca dos fatos, o indiciado Douglas negou ter emprestado o trator a Valdenor, dizendo que apenas o havia levado até o local em que o maquinário estava; que o trator, por ausência de meios de transporte, foi deixado no pátio da Delegacia de Polícia do Município de Lençóis Paulista/SP, mas foi reconhecido fotograficamente pela vítima José Pedro; e que, diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante ao indiciado Eduardo pelo crime, em tese, previsto no artigo 16 da Lei Federal 10.826/03 Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, e ao indiciados Valdenor e Douglas pelo crime, em tese, previsto no artigo 180 do Código Penal (Receptação) (Consumada), e conduziram os envolvidos a esta Unidade Policial.”.

E em juízo (min. 09:20 ao 18:30): que na época dos fatos o declarante trabalhava na inteligência da “DIG”, e estavam com uma investigação em andamento referente a alguns furtos e roubos de tratores que existiram em Itaberá, que tinham uma investigação sigilosa com autorização judicial para interceptação telefônica e no meio dessa investigação houve um furto de um trator em fartura que seria esse trator do caso em tela, e foi constatado que um dos telefones alvos que estavam sendo interceptados estava no local do furto no momento do furto, como acompanharam pelas estações radio-base que o celular foi saindo do local do furto do trator até essa área da zona rural de Lençóis Paulista onde o Eduardo tem uma chácara, então foram para lá apenas para verificar se o trator teria sido levado para lá, e foi o declarante e o Luiz Carlos, e o Célio Ricardo ficou na base, chegando lá andaram pela estrada de terra, e já tinham o boletim de ocorrência que havia sido feito pela vítima na parte de manhã, tinha descrição do trator e modelo, então viram na chácara do Eduardo um trator parecido e com a mesma marca, chegaram estava aberto

um portão, então conversaram com o Eduardo, perguntaram do trator e o mesmo disse que um amigo teria deixado lá e esse amigo era o Valdenor, então foram lá e conferiram a numeração do trator e bateu com o do trator que foi furtado, então avisaram ele da situação e o mesmo falou que iria ligar para o Valdenor, depois que ligou o Valdenor veio até o local, e perguntaram para o Eduardo se não teria mais nada irregular e o mesmo respondeu que teria uma pistola calibre .22 sendo uma arma, e na época ele falou que era uma relíquia, e então as localizaram na sala e tinham algumas munições de outros calibres que ele guardava para coleção, que então o Valdenor chegou no local, admitiu que teria deixado o trator pela madrugada, primeiro ele mentiu que era de manhã mas já sabiam que tinha chegado 01 hora da manhã pelas estações da radio-base do celular, e então ele indicou que o Douglas teria emprestado o trator para ele e o mesmo já era investigado por outros crimes de tratores em outro inquérito, então conduziram para a delegacia e foi feito o flagrante da arma de fogo no Eduardo e receptação nos outros dois réus; que o Valdenor alegou que teria emprestado esse trator do Douglas e teria deixado na chácara do Eduardo de manhã e depois admitiu que ele deixou as 01 hora da manhã, e o Douglas estava em uma construção em Lençóis e foram até lá e o levaram para a delegacia; que não se lembra o que Douglas alegou no dia; após indagado se o celular que foi receptado era de algum dos três, o declarante respondeu que não era responsável pela parte técnica, e na época até saberia, mas agora não se recorda mais; que sabia que o Douglas era um dos alvos da investigação e inclusive de roubo a mão armada de alguns tratores de Itaberá; que o Valdenor disse que teria emprestado para trabalhar com o trator e não se recorda o que o Douglas alegou; que quando chegou na chácara o Eduardo foi muito educado, e assim que perguntaram se teria mais alguma coisa irregular ele mesmo indicou que tinha uma arma, não tendo problemas nenhum com ele; que a arma era uma pistola .22 antiga e o réu lhe falou que era relíquia, não sabendo se era herança; que quando o Eduardo foi informado na chácara que o trator estava batendo com o furtado, ele falou que iria ligar para o Valdenor pois ele que teria guardado ali, então o Valdenor foi até a chácara e quando chegou lá eles ainda estavam lá, então conversaram com o Valdenor na frente da chácara, e o mesmo falou que teria emprestado o trator do Douglas, então desconfiaram que poderia ser o mesmo da investigação, então o Valdenor os levou até uma construção em que o Douglas estava mexendo, e não sabe o que o Valdenor declarou na delegacia, pois não acompanhou a oitiva dele com o delegado; que não se recorda do final do caso, se acharam a autoria, que apenas localizaram ele lá, e sabe que depois teve uma outra operação de outro caso específico com o Douglas, mas não sabe o fim do caso desse trator; que na residência do Eduardo eles viram onde as armas estavam armazenadas pois o acompanharam, e estava em uma estante na sala em uma parte alta, e as munições estavam próximas, estando esparsas mas na mesma estante; que tinha uma caseiro que morava na residência e o mesmo era subordinado ao Eduardo; que o Eduardo morava no local e não tinha outro familiar que morava junto.".

A testemunha de VALNEI MIGUEL FERRARRI perante a Autoridade Policial declarou (fl. 07): "que arrenda um hectare de terra e reside na propriedade de Eduardo Casali Moretto, situada no Barro Faxinal, Lençóis Paulista/SP; que conhece a pessoa de prenome Valdenor, o qual mantém amizade com Eduardo e comparece à propriedade deste uma ou duas vezes por semana; que, de ontem para hoje, Eduardo dormiu na casa da mãe dele, na zona urbana da cidade, sendo certo que dormiu sozinho no local; que, por volta de 01:00 hora, encontrava-se acordado, momento em que escutou um ronco de motor, mas, tendo em vista que parecia o carro de Eduardo, sequer se levantou para ver o que era; que, por volta de 08:00 horas, Eduardo não havia chegado, momento em que notou um maquinário trator atrás de um ranchinho; que, após algum tempo, chegou ao local Eduardo, no entanto não conversaram a respeito do maquinário; que, mais tarde um pouco, chegou o local Valdenor, a fim de lavar o trator para, depois, levá-lo para a zona urbana; que Valdenor lhe disse que havia emprestado o maquinário, pois iria usá-lo para gradear; que, já no período da tarde, chegaram ao local Policiais Civis, os quais, após vistoriarem o trator, informaram que ele era produto de crime; que, um pouco depois, chegou ao local Valdenor, o qual foi detido; e que, em seguida, foram levados até a Delegacia de Polícia do Município de

Lençóis Paulista/SP e depois até esta Unidade Policial.”.

Em juízo asseverou (min. 28:03 ao 31:20): “que na data dos fatos não viu nenhum trator chegar no local, apenas o viu na hora que foi tratar dos porcos as 08 horas atrás do rancho, e o Eduardo estava na cidade na casa da mãe dele e voltou as 08 horas para o sítio; que conhece o Valdenor, e sempre quando tinha um pastinho na propriedade davam para ele colocar algumas vacas; que o Eduardo morava no Mato Grosso e agora que está morando no sítio, que na data dos fatos ele já estava morando no local, mas faziam poucos dias; que o Valdenor iria até lá duas vezes por semana, pois o mesmo tinha uma vaca de leite e uns bezerros no local e ele ia até lá para ver.”.

A testemunha de defesa JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA em solo judicial disse (min. 35: 30 ao 40:30): “que conhece o Eduardo há 40 anos mais ou menos, e não tem nada para falar dele, sendo um menino muito bem criado em uma família muito tradicional de Lençóis Paulista, sempre trabalhou demais, estudou, e todos trabalham até hoje, e foi um susto essa notícia que levaram; que sobre o fato sabe dizer sobre o sítio, que aquele sítio na verdade nunca foi do Eduardo, ali não é chácara do Eduardo, ali é fazenda Faxinal, e o dono de lá é o saudoso Ênio Cazali, avô de Eduardo, então não existe chácara do Eduardo, existe a fazenda Faxinal localizada dentro do Bairro Faxinal na zona rural de Lençóis Paulista e por sinal nesse bairro existe a comunidade dos Cazali, existem varias fazendas do local que são da família Cazali, e uma dessas fazendas é onde está a fazenda Faxinal do falecido Ênio Cazali, avô do Eduardo, então não existe esse negocio de chácara do Eduardo; que conhece o Valdenor há mais de 20 anos, e o Eduardo não morava em Lençóis Paulista voltando a morar agora, pois o mesmo estudou fora e estava morando fora, e depois que se divorciou voltou para Lençóis também em razão do falecimento do seu avô, só que antes de tudo isso e há mais de 20 anos o declarante já conhecia o Valdenor e o mesmo frequentava o sítio do Sr. Ênio Cazali, e ali ele tinha criação de porcos, um defumador de carnes na casa do caseiro do Ênio, e ele entrava e saía desse sítio a vontade, tanto que o sítio sempre permaneceu com a porteira aberta, não existindo porteira fechada ali no “local dos Cazali”, e que o Valdenor é açougueiro e sempre fez negócios com implementos agrícolas pois conhece muito a zona rural de Lençóis Paulista, então sempre o viam na cidade andando com trator ou com alguma outra coisa, mas nunca imaginaram que fosse mexer com coisas erradas; que o Valdenor entrava e saía do sítio a vontade, não só do sítio dos Cazali, mas de outros sítios também, ele tinha passagem livre nos sítios, e ninguém desconfiava dele, pois é uma pessoa que nunca se envolveu em nada de coisas erradas; que no sítio do Eduardo tem um lavador de alta-pressão, e muita gente da região usa esse lavador.”.

A testemunha de defesa SEBASTIÃO DE FÁTIMA MIGUEL DE LIMA em juízo declarou (min. 44:37 ao 46:10); “que trabalhou de servente de pedreiro para o Douglas, e que estavam trabalhando e chegou duas pessoas e chamou o Douglas de lado, e o declarante continuou trabalhando, e não sabe o motivo disso, depois ele comentou que os cara vieram oferecer um trator para ele e não comentou se teria comprado ou não o trator, ele falou apenas: “O cara veio oferecer aqui e eu não quis nada”; que pelo que se lembra não era comum as pessoas oferecerem as coisas na construção, que trabalhava lá e não via essas coisas.”.

A testemunha de defesa VALDIR LOPES DA SILVA perante o juízo declarou (min. 50:00 ao 52:20): “que trabalhou com o Douglas na construção e sempre apareciam pessoas oferecendo coisas para ele; que uma vez Douglas comentou que ofereceram um trator para ele, que apareceu duas pessoas lá conversou com ele por volta de 30 minutos e assim que essas duas pessoas foram embora ele comentou que elas foram oferecer um trator e se ele não queria alugar esse trator ou mesmo arrendar esse trator para fazer trabalho lá no sítio, plantar grana, terraplanagem ou algo do tipo, e o declarante não tem conhecimento se ele aceitou ou não; que não conhecia essas pessoas que foram até lá, viu que eram duas pessoas um com uma estatura mais baixa e outro um pouco mais alto e um tinha problema em uma perna.”.

Interrogado perante a Autoridade Policial o réu EDUARDO CASALI MORETTO respondeu (fl. 09): que é proprietário de uma chácara situada no Bairro Faxinal, Lençóis Paulista/SP, na qual reside Valnei; que é amigo de Valdenor e conhece apenas de vista Douglas; que, sem saber de nada, nesta data, por volta de 10:00 horas, ao

chegar à sua propriedade, notou a existência de um maquinário trator no local; que Valdenor já se encontrava no local quando chegou, ocasião em que ele lhe pediu autorização para lavar o maquinário, nada dizendo a respeito da origem nem do que faria com o trator; que, após algum tempo, queimou uma bomba de água do local, razão pela qual foi até a cidade, a fim de consertá-la; que, quando retornou, após algum tempo, chegaram ao local Policiais Civis, os quais, ao vistoriarem o maquinário, constataram tratar-se de produto de crime; que, então, telefonou para Valdenor comparecer ao local, o qual chegou e o isentou de culpa; que, após tais fatos, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia do Município de Lençóis Paulista/SP e depois até esta Unidade Policial; e que, em relação à arma de fogo e às munições de arma de fogo encontradas no interior de sua residência, eram de sua propriedade, herança de seu avô; que não tem registro para posse de arma de fogo.". Interrogado em juízo, por sua vez, o réu disse min. 01:09:40 ao 01:16:11: " que tem 44 anos de idade, é médico veterinário, divorciado, tem dois filhos um de 12 (doze) anos e um de 09 (nove) anos que moram com a mãe deles; não tem nenhum problema de saúde; que além desse caso não respondeu outro caso de processo criminal anteriormente; sobre os fatos, em respeito ao trator, o declarante não roubou nada, não transportou nada e não receptou nada, não sabendo de nada disso; que em relação as armas, nesse dia o declarante estava na propriedade e chegou o Dr. Daniel Thiago delegado e três investigadores, David e outro que compareceu, disseram que eram de Bauru e estavam procurando uma camionete com motivo de furto igual a do declarante, então abriu a caminhonete, mostrou o documento, abriu o capô e perguntou se eles queriam tirar o decalque do motor do chassi e tudo, então eles perguntaram do trator, e o declarante falou: "Esse trator, apareceu um amigo nosso hoje cedo e pediu para lavar, eu estava na cidade e cheguei aqui e o trator já estava, ele pediu para levar e foi para cidade", então falaram que aquele trator era motivo de furto, que o trator teria sido furtado em tal lugar, e o declarante falou: "Então espera, eu não estou sabendo de nada, vou ligar para o cara que trouxe ele aqui, que é o Valdenor", então o declarante ligou para ele e falou que precisava que ele fosse até o sítio, então até o Valdenor chegar na propriedade, o Dr, Daniel Thiago falou: "Eduardo, a gente pode ficar escondido dentro da sua casa?", e o declarante deixou, pois não teria nada para esconder, então ele perguntou se o declarante teria alguma arma, e o declarante disse que sim, foi lá e mostrou para eles, então pegaram a arma e acharam os cartuchos e outras armas e perguntaram se era do declarante, e ele respondeu que não e nem sabia a quanto tempo estava ali, pois morava no Mato Grosso do Sul e voltou para Lençóis em 2017, pois seu avô faleceu e não tinha ninguém para cuidar da propriedade, que é uma arma antiga e não sabe se era do seu avô ou do seu bisavô, já estando ali há muito tempo, perguntaram se tinha outras armas, o declarante respondeu que não; que voltou do Mato Grosso em 2017 e estava morando nessa chácara, e de vez em quando vinha na casa da sua mãe na cidade e posava lá, pois a mesma tinha problema no coração; que morava sozinho na propriedade e as vezes a sua mãe iria até lá; que descobriu que tinha as armas no sítio quando ele voltou, e não pensou em dar uma destinação nessas armas, pois se estava lá é uma coisa de herança e de estimação, então do jeito que estava ele deixou, nem mexia, não gosta de arma e não tem, mas como já estava lá; que quando o Valdenor chegou com o trator no local o declarante não estava na residência, pois tinha dormido na casa de sua mãe na cidade; que sobre o horário em que Valdenor levou o trator até lá, pelo o que o rapaz que mora na propriedade já faz tempo falou, disse que escutou um barulho entre 01:00 (uma hora da manhã) 02:00 (duas horas da manhã), e não é de costume o Valdenor ir até lá nesse horário; que o declarante chegou no sítio em torno de 08:00 (oito horas da manhã) e já viu o trator no local, não chegou a ligar para ele para ver porque teria deixado o trator no local, pois o rapaz falou que o Valdenor trouxe o trator e pediu para lavar e que estava fazendo um serviço em algum lugar, e o Valdenor era amigo de todo mundo da cidade e nunca iriam pensar que ele estava mexendo com coisas erradas; que Valdenor pediu autorização para o Valnei para lavar o trator, e o declarante acredita que ele deve ter ligado de manhã, pois a hora que o declarante chegou o trator já estava lá e o Valnei falou que o Valdenor pediu para lavar o trator; que depois disso não conversou com o Valdenor, pois já foram presos, e não teve mais

contato com ele, e nem quer, pois uma pessoa que faz isso e se diz amigo, levar uma coisa roubada dentro da propriedade dos outros, não é amigo de ninguém.”.

Interrogado perante a Autoridade Policial o réu VALDENOR SOUZA DA SILVA respondeu (fls. 10-11): “que é amigo de Eduardo há muito tempo, cerca de trinta anos; que tem amizade com Douglas há cinco anos; que defuma carne e faz torresmo no sítio do Eduardo; que, há algum tempo, Eduardo passou a lhe dizer que precisava plantar grama para fazer feno em uma área da propriedade dele, acrescentando que seria bom um trator traçado, pois ele não possui maquinário desta espécie; que, por consideração, passou a procurar um trator para auxiliar Eduardo na plantação de feno, comentando com várias pessoas, dentre elas Douglas, o qual lhe disse que iria providenciar um trator para emprestar; que, no dia 05 de agosto de 2019, no período tarde, encontrou-se com Douglas pela cidade, o qual lhe disse que iria falar com um amigo que possuía um trator para ver se ele poderia emprestá-lo; que, na mesma data, mais tarde, entre 15:00 horas e 16:00 horas, telefonou para Douglas, com o objetivo de saber se havia dado o negócio do trator, ao que ele respondeu que estava vendo; que, no dia 06 de agosto de 2019, por volta de 17:00 horas, recebeu um telefonema de Douglas, o qual lhe disse que havia um trator que iria para arrumar e lhe perguntou se iria usar muito tempo, ao que respondeu que apenas iria experimentar uma grade; que, então, Douglas lhe disse que quando o maquinário chegasse, ligaria; que, por volta de 19:00 horas, recebeu nova ligação de Douglas, o qual lhe disse que o trator estava próximo de sua casa, perto do cemitério, acrescentando que não poderia ir até o local e o autorizando a pegar o trator que, segundo ele, estava com a chave na capota; que trabalhou o dia todo, sendo que, por volta de 23:00 horas, foi até o local informado por Douglas, onde encontrou um trator, tomou a direção do maquinário e o levou até o sítio do Eduardo; que não havia combinado com Eduardo de levar o trator no local; que deixou o maquinário no local e foi embora a pé; que, nesta data, por volta de 10:00 horas, foi até o sítio de Eduardo, com o objetivo de matar alguns porcos, o que não foi feito em razão de não ter lenha; que experimentou o trator, quando constatou que ele estava com um vazamento na região traseira; que, ao tentar lavar o maquinário, percebeu que a bomba de água havia queimado; que limpou alguns barracões junto com Eduardo, sendo que, por volta de 15:00 horas, deixou o local, a fim de ir ao dentista; que, mais tarde, recebeu uma ligação telefônica de Eduardo, o qual lhe pediu para ir até o local, o que foi feito, quando foi abordado por Policiais Civis; que, após tal fato, apontou onde Douglas poderia ser localizado; que não tinha conhecimento que o trator era produto de crime; que, tendo em vista tratar-se de pessoa amplamente conhecida em Lençóis Paulista/SP, jamais pegaria “algo roubado”; e que tem o telefone de Douglas agendado em seu aparelho de telefone celular, mas não há nome de contato, apenas a fotografia de uma caminhonete Toyota Hilux de cor preta ou azul.”.

Interrogado em juízo, por sua vez, o réu disse (min. 01:17:00 ao 01:27:10) : “que vai fazer 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, é divorciado, tem uma filha de 30 (trinta) anos de idade, que tem o braço operado, intestino operado e a cabeça, pois teve um acidente muito grave, que além desse processo nunca teve outro processo, que teve uma condenação por furto de trator; que o trator foi encontrado com o declarante, mas não o furtou; que uma vez comentou com o Douglas que precisava de um trator para puxar lenha, e o Eduardo deixava o declarante matar porcos dentro do sítio dele e tinha um defumador no local, o Douglas falou que se “pintasse” alguma coisa ele ofereceria para o declarante, ficando o mesmo no aguardo; que no dia 07 (sete) o declarante estava trabalhando no açougue quando o Douglas ligou para ele, e falou que tinha chegado uma máquina e se o declarante poderia ir buscar, e o mesmo respondeu que estava a pé, e Douglas falou que passaria pegá-lo e depois voltava com o carro do Douglas; que Douglas não teria comentado qual máquina teria chegado, quando chegou lá (incompreensível do min. 01:20:40 ao 01:20:49), e Douglas perguntou para o declarante se serviria para puxar a lenha, e servia, o declarante não conhecia ninguém e falou que serviria para ele, e na negociação eles falaram que emprestavam o trator por alguns dias, e como iria levar no sítio do Eduardo para puxar lenha do vizinho para o sítio do Eduardo, o declarante levou no sítio do Eduardo; que só iria usar o trator e devolve-lo ao Douglas e foi combinado que iria

pagar R\$ 50,00 (cinquenta reais) por hora, combinado com o Douglas, e o declarante não sabe se o Douglas combinou com as pessoas que trouxeram o trator; que não participou de outra negociação envolvendo essas outras pessoas, que não viu as pessoas que trouxeram o trator, viu um rapaz de longe, mas estava escuro e não sabe quem é e não conhece; que foi encontrar o caminhão junto com o Douglas no carro do mesmo, e quando chegaram lá o trator já estava no chão, e o declarante levou o trator andando, pois é perto do sítio do Eduardo, e na época foi apresentado uma nota e falaram para ficarem tranquilo pois o trator era de origem, que foi o Douglas quem apresentou a nota, e o declarante chegou a ver a nota mas não leu; que levou o trator no Eduardo para puxar uma lenha que tinha ganhado para fazer cozimento de ração para os porcos, pegavam na fabrica de macarrão e fazia cozimento de macarrão e defumação com a lenha; que o Douglas ligou para irem ver o trator era 19:00 (dezenove horas) e o declarante estava trabalhando no açougue, e não sabe informar o horário em que chegaram no trator, e foi levar o trator no sítio do Eduardo era mais ou menos 00:00 (meia noite), e guardou lá porque iria puxar lenha e inclusive iria pegar uma carreta emprestada; que a distância da casa do declarante até a casa do Eduardo é de mais ou menos 07 km (sete quilômetros); que depois que deixou o trator no local o declarante foi embora a pé; que quando chegou na propriedade falou para o Eduardo que iria deixar o trator lá e voltaria no outro dia para puxar lenha, falou com o Eduardo de longe, falou que iria deixar o trator e ir embora, mas o Eduardo não sabia de nada do trator e não tem nada haver com o trator, quem arrendou o trator foi o declarante, mas falou para ele a noite que iria deixar o trator lá e iria voltar no outro dia; que respondeu a um processo sobre furto de trator e é o mesmo trator tratado nos autos; que o Douglas não o convidou para alugar uma "Patrol", ele comentou que teria alugado uma máquina para fazer terraplanagem, e lá era um trator pequeno, e esse trator não servia para o Douglas e perguntou se servia para o declarante, que o declarante teria comentado antes que precisava de um trator para puxar a lenha no sítio do Eduardo; que a negociação com quem trouxe o trator foi o Douglas quem fez, e o declarante não conversou com a pessoa que levou o trator, e não conhece e nunca viu essas pessoas."

Interrogado perante a Autoridade Policial o réu DOUGLAS APARECIDO RODRIGUES BATISTA respondeu (fls. 12-13): "que não conhece Eduardo; que conhece Valdenor, desde o ano de 2015, já que vendeu uma estrutura metálica para ele, no entanto não mantém amizade com ele; que tem conhecimento que um sobrinho de Valdenor, de nome que não sabe ao certo, acreditando que seja Willian, devia R\$ 900,00 (novecentos reais) para ele; que, há cerca de vinte e cinco dias, combinou com Valdenor para que o sobrinho dele trabalhasse em uma construção que estava fazendo e que pagasse a Valdenor o valor devido ao sobrinho dele como forma de ele receber o débito; que o sobrinho de Valdenor trabalhou para sua pessoa por quinze dias, após o que, cerca de quinze dias atrás, chegou ao local dois desconhecidos, a bordo de um veículo carro Volkswagen Gol modelo G3, de quatro portas, de cor cinza, os quais passaram a conversar consigo; que um dos indivíduos perguntou a respeito do sobrinho de Valdenor, ao que respondeu que ele estava almoçando e que havia brigado com a esposa dele; que, então, um dos indivíduos lhe ofereceu uma motoserra e uma lixadeira para venda, pelo valor de R\$ 700,00 (setecentos reais), além de outros maquinários, dizendo que poderia arranjar uma retroescavadeira, por R\$ 90,00 (noventa reais) a hora, quando respondeu a ele que não tinha interesse; que o indivíduo ainda disse que possuía trator para alugar por hora, ao que respondeu que também não tinha interesse; que, mesmo assim, o indivíduo deixou o contato telefônico, o qual está agendado em seu aparelho de telefone celular, não se recordando como, apenas que há uma fotografia de um caminhão vermelho; que, em relação aos indivíduos, acredita que o apelido de um deles era "Dito", nada sabendo em relação ao outro, apenas que mancava; que comentou com o sobrinho de Valdenor acerca do ocorrido, o qual lhe disse que não sabia de quem se tratava; que, há aproximadamente cinco dias atrás, Valdenor lhe disse que estava precisando de um trator, ao que respondeu a ele que um conhecido do sobrinho dele, que foi até sua casa, tinha máquina para alugar; que, no dia 04 de agosto de 2019, Valdenor lhe disse que não precisava de máquina, mas sim de um trator, quando mandou mensagem

para o indivíduo que havia lhe oferecido o maquinário, informando-o acerca do interesse de Valdenor, ao que ele respondeu, já no dia 05 de agosto de 2019, no período noturno, "a máquina está em outro sítio, arrendada para outra pessoa em Lençóis, oito e meia eu vou buscar a máquina"; que, mais tarde, por volta de 00:00 horas, recebeu outra mensagem, na qual o indivíduo lhe disse "meia noite chegou a máquina, tá no cemitério"; que, então, mandou mensagem para Valdenor explicando a ele que a máquina havia sido deixada no cemitério novo da cidade, perto do Mercado Azulão, ao que ele respondeu que não poderia ir, pois estava sem carro, quando replicou que poderia levá-lo até o local; que, então, foi até a casa de Valdenor, ocasião em que ele embarcou em seu veículo, após o que o levou até o local em que estava o trator, o deixou no local e foi embora; que, no local, avistou um trator, um veículo caminhonete Volkswagen Saveiro modelo G3 de cor branca e um veículo carro Fiat Uno de cor branca; que, nesta data, por volta de 08:00 horas, recebeu uma ligação de Valdenor, o qual lhe pediu a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) emprestada, ao que respondeu que só poderia emprestar parte do valor, isto na segunda-feira; que não sabia da origem ilícita do trator; que, nesta data, estava na casa de seu sogro, onde está ocorrendo uma obra, quando ao local chegaram Policiais Civis, o abordaram e o levaram até a Delegacia de Polícia de Lençóis Paulista/SP e depois até esta Unidade Policial; que nunca foi preso, mas já foi conduzido por acusação de furto de uma alavanca; e que trabalha como pedreiro, mas, antigamente, vendia estrutura metálica."

Interrogado em juízo, por sua vez, o réu disse min. 54:20 ao 01:06:10: "que tem 29 (vinte e nove) anos de idade, é casado e não tem filhos, que de doença tem labirintite e pressão, que está preso por condenação em organização criminosa ou furto, que além desse não respondeu outro processo antes; que sobre os fatos, o declarante com o Valdenor, quando era 14:00 (quatorze horas) o declarante ligou para o Valdenor e falou: "Valdenor, há vinte dias atrás eu estava em negociação com uma máquina de fazer estrada", que essa máquina era uma "patrola" , e que tinha conhecido dois meninos, um se chamava "Ditinho" e outro se chamava "Perninha" na cidade de Lençóis Paulista em uma terraplanagem, o declarante tinha comprado dois caminhões de terra para colocar no fundo da casa que estava precisando aterrar e eles ficaram de arrumar essa máquina, que como corretor eles iriam vender essa máquina para o declarante, então passou-se 20 (vinte) dias eles foram na casa do declarante falando que tinham arrumado a máquina e mostraram o vídeo de uma máquina, e em Lençóis Paulista tinha uma empresa que se chamava "Abracel" que estava locando máquinas agrícolas, quando deu 20:00 (vinte horas) eles entraram em comunicação novamente com o declarante falando que tinha chegado a máquina em Lençóis Paulista, e o declarante falou para trazerem a máquina na frente de sua casa, sendo essa máquina uma "Patrola" uma máquina grande de fazer estrada, então falaram que não poderiam entrar dentro da cidade pois senão iria estourar os fios, então o declarante ligou para o Valdenor e falou: "Valdenor, vamos subir comigo lá em cima e descarregar essa máquina lá em cima e vamos pegar a nota lá, fazendo favor", e o Valdenor retornou pelo "Whatsapp" falando que poderia passar pegar ele para ir, então o declarante passou e pegou o Valdenor na casa dele, e isso era 20:00 (vinte horas) e não era 01:00 (uma hora), ligou para o Valdenor novamente e passou na casa dele, então subiram na frente de uma empresa que não se recorda o nome, mas era uma empresa iluminada na frente e teria um lugar para descarregar, chegando lá, não estava a "Patrola" encima do caminhão, se encontrava um caminhão "Mercedes" branco e um trator azul encima do caminhão, e o menino desceu até com a nota fiscal, sendo um Alemão alto que estava dirigindo o caminhão, e ele desceu e falou para o declarante: "Douglas, não foi trazido a máquina, foi trazido um trator", e na mesma hora o declarante falou que não serviria para ele, pois não teria como colocar o trator para fazer o serviço de uma "Patrola" sendo que o trator era pequeno e o declarante não tinha serviço para ele, e nessa hora entrou o Valdenor na história, o mesmo falou que teria serviço para o trator por hora lá em um sítio que iria puxar lenha, mas o declarante não sabe onde que é esse sítio, e nunca foi nesse sítio, nem conhece esse outro rapaz parente do Valdenor, conhecendo apenas o Valdenor e o mesmo disse que teria interesse de locar a máquina, depois chegou uma "Saveiro" com dois rapazes, que era o "Ditinho" que tinha ido na frente

da casa do declarante durante o dia e o "Perninha" que é um cara que andava mancando e tinha uma "barbinha" e falou para o declarante: "Não tem problemas Douglas, o que não serve para você e se servir para o Valdenor e ele tiver a intenção de locar, nós voltamos aqui e fazemos a documentação em outro dia", e desse lugar o declarante pegou o carro e voltou para trás para a sua casa, pois ficou o dia todo em casa, ficou das 05:00(cinco horas) que foi buscar uns pedreiros em Macatuba até 20:00 (vinte horas)que foi o horário em que saiu de casa, não saiu de casa e foi para outro lugar; que o Valdenor também não tinha noção que esse trator era furtado, pois o rapaz que fez a negociação falou que tinha a nota fiscal e mostrou para eles a nota fiscal do trator; que no dia em que foram presos em Lençóis Paulista, a policia pegou eles e levou-os para a delegacia em Lençóis Paulista não deixaram eles serem ouvidos na cidade e o declarante ainda falou: "Pode pegar o meu celular, o sr. vai ver a conversa no meu celular com o rapaz, que eu conversei com o rapaz e tem toda a conversa", e o Valdenor estava junto com o declarante, então eles não os ouviram na cidade de Lençóis e os levaram para a cidade de Itapeva e deixaram eles 02 (dois) dias em Itapeva, levaram era 18:00 (dezoito horas) e deixaram eles dois dias lá, para depois leva-los no Fórum em Bauru, ficando 02 dias sem conversar com ninguém, ninguém sabia onde eles estavam, pois levaram eles falando que era para chegar lá e dar o depoimento, e de Lençóis Paulista os algema-los e levaram para Itapeva dentro da cela, nem explicaram o que estava ocorrendo, ficaram 02 dias presos sem saber de nada; que a nota fiscal do trator ficou com o rapaz que estava no caminhão de transporte, o nome dele era Leandro e ele é cheio de "pintinhas na cara" ele que estava dirigindo o caminhão; que sobre a negociação do Valdenor, os dois meninos da saveiro ficaram de voltar na cidade no outro para estarem conversando; que eles descarregaram o trator e então o Valdenor levou o trator para o sítio dele para prestar horas de serviço; que eles não combinaram o valor, o declarante acha que eles iriam no cartório no outro dia para fazer a documentação; que o Valdenor não conhecia esses vendedores, e acharam estranho que na hora em que chegaram no local não era a máquina que estava em cima; que o declarante acha que os vendedores acompanharam o Valdenor